

AÇÃO PENAL 607 PARANÁ

RELATOR : MIN. TEORI ZAVASCKI
REVISOR : MIN. ROBERTO BARROSO
AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S) : ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA
ADV.(A/S) : TATIANA BERTOZZO PEREIRA FRANÇA

DECISÃO: 1. Trata-se de ação penal em que figura como denunciado o Senador Roberto Requião, imputando-lhe a prática dos delitos previstos nos arts. 324 e 326 do Código Eleitoral, porquanto, *“quando candidato ao cargo de Governador do Estado de Paraná, fez publicar em seu site, no endereço www.robertorequiao15.com.br, para fins de propaganda eleitoral, notícias ofensivas à honra do também candidato Álvaro Dias. A veiculação das notícias ocorreu no dia 16.5.2002”* (fl. 2).

Em agosto de 2003, os autos foram remetidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná ao Superior Tribunal de Justiça, diante da notícia de que o réu fora eleito como Governador de Estado no pleito de 2002 (fl. 119).

Recebidos os autos naquele Tribunal, o Ministério Público Federal, com vista, ofereceu denúncia (fls. 2-6). O então Ministro Relator determinou que fosse oficiada à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná para que autorizasse a instauração de processo-crime contra o aludido Governador (fl. 147). Em dezembro de 2003, o curso do prazo prescricional foi suspenso até deliberação da mencionada Assembleia (fl. 156).

Com a renúncia do denunciado ao cargo de Governador do Estado em abril de 2010, os autos retornaram à Justiça Eleitoral (fl. 221) e a denúncia foi recebida em agosto de 2010 (fl. 246).

Com a diplomação do denunciado no mandato de Senador da República, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal (fl. 308), recebidos em 3.5.2011 (fl. 311) e distribuídos ao Ministro Ricardo Lewandowski (fl. 312).

Com vista dos autos, o Procurador-Geral da República requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente do delito do art. 326 do

Código Eleitoral e o prosseguimento quanto ao crime tipificado no art. 324 (fls. 315-318), o que foi acolhido (fl. 322).

O denunciado apresentou defesa prévia (fls. 332-341).

Ultimadas as oitivas das testemunhas ainda em 2013, os autos foram redistribuídos ao Ministro Edson Fachin já em junho de 2015 (fl. 557). Declarada a suspeição (fl. 558), os autos foram redistribuídos à minha relatoria (fl. 563).

2. Com nova vista dos autos, o Procurador-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos (fls. 565-567):

“Forçoso admitir, entretanto, que agora a prescrição da pretensão punitiva atinge também o delito previsto no art. 324 do Código Eleitoral, que comina pena de detenção de 6 meses a 2 anos. No caso em apreço, há a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 327, inc. III, do mesmo Codex, em razão de o crime haver sido praticado por meio que facilitou a divulgação da ofensa.

Assim, considerada a pena máxima de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, a prescrição, regulada pelo artigo 109, inc. IV, do Código Penal, opera-se no prazo de 4 (quatro) anos, já aplicada a redução prevista no art. 115 do CP.

Destarte, tendo em vista que a denúncia foi recebida no dia 20/08/2010 (fl. 246), já ocorreu o transcurso de lapso temporal superior a 4 (quatro) anos até o momento. Ademais, a ação penal não teve ainda sua instrução processual encerrada, uma vez que ainda não foi realizado o interrogatório do acusado. Não se verificam, de resto, causas impeditivas ou interruptivas da prescrição. Note-se, ainda, que a assim chamada prescrição intercorrente não foi eliminada do ordenamento jurídico pela Lei n.12.234 /2010.

Ante o exposto, o Procurador-Geral da República requer seja declarada extinta a punibilidade do réu Roberto Requião de Mello e Silva quanto ao delito previsto no art. 324 do Cód. Eleitoral, em razão do implemento da prescrição (art.

107, inc. IV c/ c os arts. 109, inc. IV, e 115, todos do Código Penal), com o consequente arquivamento dos autos”.

3. O pleiteado reconhecimento de extinção da punibilidade do denunciado, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva do delito, encontra amparo na previsão do art. 107, IV, do Código Penal.

A prescrição da pretensão punitiva do Estado, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, que no caso é igual a 2 (dois) anos. Com a incidência da causa de aumento prevista no art. 327, III, do Código Eleitoral, a pena máxima prevista passa para 2 (dois) anos e 8 (oito meses) de detenção. Assim, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, a prescrição penal *in abstracto* consuma-se em 8 (oito) anos. Como o denunciado conta com mais de 70 (setenta) anos, o prazo deve ser computado pela metade (art. 115 do Código Penal). Considerando que a denúncia foi recebida em agosto 2010, causa interruptiva da prescrição, é possível verificar que ocorreu transcurso de lapso temporal superior a 4 (quatro) desde então, o que revela, *ipso facto*, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

4. Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público e, com fundamento nos arts. 3º, II, da Lei 8.038/1990 e 21, XV, do RISTF, declaro extinta a punibilidade do denunciado Roberto Requião de Mello e Silva. Arquite-se.

Publique-se. Intime-se.

Brasília, 3 de agosto de 2015.

Ministro TEORI ZAVASCKI

Relator

Documento assinado digitalmente